لامن فم وانف ومخرج (أوقتله مسلم ظلما) لابحد وقود (عمدا) لاخطأ (بحديد) خرج به للمقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه اوسيده (وكان) المقتول (مسلما بالغا عاقلا يامن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث) أى ماصار خلقا فى الشهادة كالثوب الخلق بوجود رفق من مرافق الحياة (بعد ٤١٢ انقضاء الحرب) فيلحق بشهداء أحد فى الحكم (فيكفن بدمه) اى مع دمه من غير

وكذا لو كان به أثر كدم اوصدم حوى اوأثر ضرب اوخنق كذا فى حاشية السيد على مسكين (قوله لامن فم وانف ومخرج) لان الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة فان الانسان يبتلى بالرعاف والجبان يبول دما احيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره (قوله اوقتله مسلم) قيد بالقتل لانه لو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم اوغرق فانه لايكون شهيدا فى حكم الدنيا وهو شهيد الآخرة بحر وقوله ظلما دخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه اوماله اوالمسلمين اواهل الذمة اه درمنتقى (قوله لابحد وقود) محترز التقييد بالظلم والضابط فى قتل من يكون شهيدا ان لايجب بنفس القتل مال اما لو قتله مسلم خطأ اوعمدا بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله اووجد فى محله مقتولا ولم يعلم قاتله لانه لايدرى اقتل ظلما اومظلوما عمدا اوخطأ بحر (قوله وشمل من قتله ابوه أوسيده) لان نقص القتل موجب للقصاص وانما سقط لعارض (قوله وكان المقتول مسلما الخ) اى مقتول من ذكر من اهل الحرب وغيرهم (قوله كالثوب الخلق) قال فى البحر هو فى اللغة من الرث وهو الشئ البالى وسمى مرتثا لانه صار خلقا فى حكم الشهادة والمرتث شرعا من خرج عن صفة القتلى وصار الى حال الدنيا بأن جرى عليه شئ من احكامها اووصل اليه شئ من منافعها وهو شهيد فى حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء (قوله بوجود رفق) متعلق بيرتث والرفق الانتفاع (قوله بعد انقضاء الحرب) ولو فيها لايصير مرتثا بشئ مما ذكر اه درر (قوله فيلحق بشهداء احد فى الحكم) اى فيلحق من ذكر من مقتول اهل الحرب والبغى وقطاع الطريق والمقتول ظلما وبين حكم شهداء احد بقوله فيكفن بدمه الخ (قوله اى مع دمه) فالباء للمصاحبة (قوله نزعوهم بدمائهم) التنزيل اللف بالثوب (قوله فانه ليس كلمة) اى جرحة وهى بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الميم (قوله تكلم) تجرح اى يجرح صاحبها (قوله تدمى) اى يخرج منها الدم بفتح الميم من دمى اللازم ومنه الحديث ان أثمت الاصبع دميت (قوله لونه) اى لون الخارج المفهوم من قوله تدمى (قوله ويكفن مع ثيابه) ويكره نزع ثيابه وتجديد الكفن نهر (قوله وان علم مما سبق) اى من قوله بدمه وثيابه (قوله لان النبى صلى الله عليه وسلم الخ) دليل لقوله ويصلى عليه وماقيل من أنهم أحياء والحى لايصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروى لادنيوى بدليل ثبوت احكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم الى غير ذلك وماقيل انها للاستغفار وهم مغفور لهم فمنتقض بالنبى صلى الله عليه وسلم والصبى بحر عن الهداية (قوله فصلى عليه) اى مع حمزة كما هو المتبادر (قوله والصلاة على الميت لاظهار كرامته) اى لاتحصيل المغفرة (قوله وحرم المنافق) الضمير محذوف اى وحرمها المنافق (قوله كالفرو) أدخلت الكاف الخف والقلنسوة بحر والاشبه أن لاتنزع عنه السراويل قهستانى (قوله ان وجد غيره) والا كفن به للضرورة هذا مايعطيه مفهومه (قوله توفرة على الورثة) علة لقوله وينقص (قوله اوالمسلمين) أى فيرد لبيت مالهم ان لم يكن له ورثة (قوله أثره) أى أثر الشهيد

تغسيل لقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم فانه ليس كلمة تكلم فى سبيل الله الا تاتى يوم القيامة تدمى لونه لون الدم والريح ريح المسك (و) يكفن مع (ثيابه) للامر به فى شهداء أحد (ويصلى عليه) أى الشهيد (بلاغسل) نص عليه تأكيدا وان علم مما سبق لان النبى صلى الله عليه وسلم وضع حمزة رضى الله عنه وجئ برجل من الانصار فوضع الى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما فى مسند أحمد وصلى النبى صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر والصلاة على الميت لاظهار كرامته حتى اختص بها المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة (وينزع عنه) اى عن الشهيد (ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو) ان وجد غيره صالحا للكفن (و) ينزع (السلاح والدرع) لما فى أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (ويزاد) ان نقص ماعليه عن كفن السنة ليتم (وينقص) ان زاد العدد (فى ثيابه) على كفن وهو السنة توفرة على الورثة أو المسلمين (وكره نزع جميعها) أى ثيابه التى قتل فيها ليبقى عليه أثره (ويغسل) الشهيد